

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1568/2533

นางสำเภา รัตนวิชัย

โจทก์

นายกอง สีโท

จำเลย

นางสำเภา รัตนวิชัย โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ยื่นฎีกา ขอศาลได้โปรดหมายแจ้งให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นครราชสีมา สาขาอำเภอคง ระวังการทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3)เลขที่ 32 ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัด นครราชสีมา ไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุดโปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 194 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนที่ดินพิพาทแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อย ห้าม จำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 181,183)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้ระวังการทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในคดีนี้ไว้ก่อน จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ

พิจารณาแล้ว ให้ระงับการทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในคดีนี้ไว้ก่อน  
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ

(สวิน อักษรายุธ-อุดม เฟื่องฟุ้ง-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |